



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/181/2012

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

בפני כבוד המפקח הבכיר אורן סילברמן

התובע:

אורי יעקב
ע"י ב"כ עוה"ד דניאל גלס
מרחוב הנשיא 13 ירושלים

נ ג ד

הנתבעים:

1. יצחק שרמן
2. בתיה שרמן
ע"י ב"כ עוה"ד אליהו ציגלר
מרחוב הלל 2 ירושלים

פסק דין

מבוא וטענות הצדדים

1. הליך זה עניינו בבית ברחוב רבדים 34 ירושלים הבנוי על חלקה 277 בגוש 30139.
2. הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים.
3. לתובע רשומה זכות חכירה של גג הצמוד לתת חלקה 2 בבית אך בפועל בנויה דירה על גג זה. הנתבעים הינם בעלים של דירה נוספת בבית הרשומה כתת חלקה 4.
4. התובע טוען כי הוא מטפל לבדו באחזקת הבית המשותף ומשלם את כל ההוצאות המשותפות. התובע פעל לכינוס אסיפת בעלי דירות לשם הסדרת נושא אחזקת הבית ובחירת נציגות אך לא זכה למענה. חלקם היחסי של הנתבעים בהוצאות התובע בגין החזקת הבית המשותף עומד על סך של 10,585 ₪. יצוין כי במסגרת כתב התביעה עתר התובע לחיוב הנתבעים בתשלום הוצאות בניה שביצע עבור הנתבעים אך הוא חזר בו מתביעתו זו בהתאם להודעתו מיום 23.04.14 והעמיד את תביעת ההחזר בגין הוצאות להחזקת הרכוש המשותף כאמור על סך של 4,990 ₪. עוד טען התובע כי הנתבעים בנו בחצר הצמודה לדירתם יחידת דיור נוספת, ללא היתר בניה כדין, אשר מושכרת לאחרים וגורמת לעומס על תשתיות ומצוקת חניה. הנתבעים אף מכלכים את חדר המדרגות ופוגעים באפשרות התובע להשכיר את יחידתו.
5. הנתבעים טענו כי התובע אינו בעל דירה בבית אלא חוכר של חלק מהגג בהתאם להסכם חכירה בינו לבין אביו – שמשון יעקב, בהסתמך על הסכם מיום 17.11.98 בין אביו של התובע לבין הנתבעים. אומנם, התובע בנה דירה על הגג אך טרם קיבל טופס 4 בגין בניה זו. לבד מהנתבעים בעלי הדירות האחרים בבית הינם אביו של התובע ואחיו, איתם הוא מסוכסך. התובענה לא באה לעולם אלא בשל עדותו של הנתבע בבית משפט לענייני משפחה בסכסוך שבין התובע לבני משפחתו הנ"ל. התובע אינו מתגורר במקרקעין, לא מתחזק את הרכוש המשותף ולא נושא בהוצאות. התובע אף גרם נזקים לרכוש המשותף בעת הבניה. יחידת הדיור בחצר הצמודה לדירת הנתבעים קיימת עוד לפני רכישת הזכויות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 1/181/2012

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

על ידם בשנת 1953 והיתה קיימת גם כאשר התובע רכש זכויות חכירה מאביו כאמור. ההסכם שבין אביו של התובע לבין הנתבעים, המשמש יסוד לזכותו של התובע במקרקעין, מסדיר את זכותם של הנתבעים ביחידת הדיור. התובע גרם נזקים מכוונים לנתבעים ודירתם. נטענו עוד טענות בדבר העדר סמכות המפקח והתיישנות, בעיקר בנוגע לחלק מהתובענה הכספית, אולם זו, כאמור לעיל, סולקה על פי בקשת התובע.

6. מטעם התובע הוגש תצהיר עדות ראשית חתום על ידו. מטעם הנתבעים הוגש תצהירו של הנתבע וכן חוות דעת השמאי אלי סידאוי. המצהירים נחקרו נגדית ביום 29.02.16 ולאחר מכן הצדדים סיכמו בכתב את טענותיהם.

7. למען נוחות הדיון נתייחס לשתי עילות התביעה שנותרו להכרעה בהליך זה - תובענה למתן צו הריסה בנוגע ליחידת הדיור בחצר דירת הנתבעים ותובענה לחיוב בתשלום הוצאות ההחזקת הרכוש המשותף.

תובענה למתן צו עשה

8. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים והראיות שהוצגו בפניי אין לי אלא לדחות את התביעה בהקשר זה.

9. ראשית, אין מחלוקת כי מדובר במבנה הבנוי, לכל הפחות, מזה למעלה מ- 20 שנה (לפי גרסת התובע בסעיף 15 לתצהירו) ולמעלה מ- 60 שנה על פי גרסת הנתבעים (סעיף 22 לתצהיר הנתבע). בהתאם הרי שלא נדרשה הסכמתו של התובע לבניית מבנה זה במועד בנייתו (על פי כל אחת מהגרסאות). ויודגש, המבנה היה קיים גם כאשר רכש התובע את זכויות החכירה בחלק מגג הבית מאביו בשנת 2004, ועל פי גרסת הנתבע לעניין מועד הבניה, גם במועד רכישת הזכויות על ידי הוריו של התובע בשנות ה- 70 של המאה הקודמת (עמוד 1 שורה 28).

10. שנית, לא הוכחה, ולו בראשית ראיה, הטענה בדבר העמסה של המבנה על תשתיות הבית. לבד מתצהירו של התובע לא הוגש דבר - לא חוות דעת מומחה (הן בתחום ההנדסי והן בנושא השמאי בדבר ירידת הערך), לא אסמכתא כלשהי לטענה ואף לא עדות מטעם שוכר הדירה. גם תצהירו של התובע אין בו לסייע בהקשר זה שעה שהוא עצמו לא גר בבית (עמוד 1 שורות 32-33) וממילא אינו מפרט דבר בהקשר זה, למעט טענה כללית בעלמא.

בהתאם גם כל הקשור ב"מצוקת חנייה" לא הוכח בדבר, במיוחד כאשר לא הובאה כל ראיה כי הנתבעים או מי מטעמם עושים שימוש "עודף" בחנייה, מעבר לזכותם הקניינית ועל פי הדין, ומנגד הוכח כי שוכרי דירת התובע (שאזכיר כי כלל איננה רשומה בשלב זה!) ובעלי דירות אחרים בבית דווקא עושים שימוש כאמור (ר' עדות התובע בעמוד 3 שורות 13-16).

בפרט אמורים הדברים כאשר מדובר במבנה הקיים עשרות שנים! דווקא בניה של דירה נוספת על גג הבית היא זו לה פוטנציאל "העמסה" כאמור על התשתיות השונות והחניה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/181/2012

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

מכל מקום, מעדותו של התובע עצמו עולה כי אין במבנה האמור גם כל פגיעה בזכויות תכנוניות (עמוד 4 שורות 4-5).

הטענה בדבר "לכלוך" של חדר המדרגות על ידי הנתבעים לא נזכרה שוב במסגרת תצהיר התובע וממילא לא הוכחה בדבר.

11. שלישית, הוכח כי כל שיש בידי התובע מבחינה קניינית היא זכות חכירה של חלק מהגג הצמוד לתת חלקה 2 על פי הסכם חכירה מיום 27.05.04. דא עקא, זכויות החכירה נגזרות מזכות הבעלות – אין החוכר יכול לקבל יותר מאשר לבעלים יש לתת. בהתאם, שעה שזכויות הבעלות של המחכיר – שמשון יעקב, כפופות להסכם שבינו לבין הנתבעים מיום 17.11.98 (נספח א' לכתב ההגנה), הרי שגם זכויות החכירה כפופות להסכם זה, ובכלל האמור גם להתחייבות בסעיף 16 להסכם הקובעת באופן חד וברור כי מבחינה קניינית – "יעקב מסכימים לבניית יחידת שרמן ולא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות כלפי שרמן ביחס ליחידת שרמן והוא לא ידרוש בשום מקרה את הריסתה של יחידת שרמן".

12. במיוחד אמורים הדברים כאשר המחכיר הינו אביו של התובע וכאשר הבניה על הגג מתבססת, בין היתר, על יסוד אותה הסכמה שבין הבעלים (אביו של התובע) לבין הנתבעים, כפי שמעיד התובע בעצמו – "הוא ואבא שלי עשו הסכם, שמקנה לי אפשרות לבנות. אבל לאבא שלי היה אינטרס לעשות איתו הסכם. אני אומר מתוקף ההסכם שבין אבא שלי לשרמן, אלו ההסכמות הקנייניות. שרמן בהתחלה הגיש התנגדות, ואחר כך הגיע להסכמות עם אבא שלי והסיר התנגדות" (עמוד 3 שורות 33-36).

בנסיבות אלו עצם זכויותיו של התובע בדירה שנבנתה בגג הבית (וטרם נרשמה) יונקות את חיות, בין היתר, מכוח ההסכמה שבין הנתבעים לאביו.

13. זאת ועוד. הדברים האמורים נכונים בין אם ידע התובע על ההסכם האמור ובין אם לאו – אין מחלוקת כי במועד חכירת הזכויות בגג על ידי התובע, כבר נערך ההסכם שבין אביו – הבעלים, לבין הנתבעים. לפיכך, זכויות הבעלות כפופות להסכם האמור כאמור, ודאי בנסיבות בהן המבנה בנוי משך שנים ארוכות ובידיעתו של התובע (שנמצא בבית מאז שנות ה-70 על פי עדותו בעמוד 1 שורות 26-28). מכל מקום, לא סביר בעיני כי התובע לא ידע על קיומו של ההסכם (המשמש גם יסוד לזכויותיו), ולכל הפחות צריך היה לדעת על קיומו.

במיוחד נכונים הדברים כאשר התובע מבקש להתבסס, בין היתר, גם על הסכם זה במסגרת ההליך (ר' למשל סעיפים 19-20 לתצהירו בהתייחס להוראות סעיף 12 להסכם) – אין התובע יכול לבקש ליהנות מ"פרותיו" של ההסכם אך לא לקבל על עצמו במקביל גם את חיוביו.

14. ויודגש, כל טענה שיש לתובע כנגד בעל הזכויות בתת חלקה 2 – אביו, עליו להעלות במסגרת מערכת היחסים שבניהם. אם, אכן, כטענת התובע, לא ידע בדבר ההסכם, הרי שהפגם הינו במערכת היחסים שבינו לבין המחכיר וחובות הגילוי במערכת יחסים זו, ולא



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/181/2012

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

במערכת היחסים שבין הנתבעים לבין בעלי הזכויות בתת חלקה 2, בניהם ההסכם שריר וקיים (ומחייב גם את החוכר).

15. רביעית, כל עוד לא תוקן צו רישום הבית המשותף הרי שהנתבע אינו בעל דירה בבית וממילא אינו זכאי לקבל את הסעד המבוקש בהתאם להוראות סעיפים 72 ו-73 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969. במיוחד אמורים הדברים כאשר על פי הסכם החכירה אין לתובע כל זכות בדירה (תת חלקה 2) ו/או כל חלק ברכוש המשותף הצמוד לה" (סעיף 12 להסכם). משכך, שעה שהבעלים - שמשון יעקב - איננו תובע בהליך זה, וממילא לא נטען ולא הוכח כי נתן הסכמתו לנקיטת ההליכים, אין בידי התובע כל עילת תביעה בדיון שעניינה שימוש שמבצעים אחרים ברכוש המשותף בבית.

בפרט אמורים הדברים כאשר תובענה זו עומדת בסתירה להסכם עליו חתם הבעלים - שמשון יעקב.

16. חמישית, עסקינן בתובענה קניינית ולא בהליך תכנוני. השאלה אם קיים היתר בניה אין בה להשפיע על ההכרעה הנדרשת בתובענה דנן. דיני התכנון ובניה שונים מדיני הקניין ככלל ודיני המקרקעין בפרט ומוסדרים גם בפני ערכאות משפטיות שונות. גם מערכת האכיפה שונה ונבדלת. אין השלכה הכרחית בין דינים אלו לאלו ועל כל גוף ומוסד לפעול על פי מערכת הדינים המחייבת ומנחה אותו, ועל פיהם בלבד. כשם שקיומו של היתר אין בו להקנות זכויות קנייניות, גם העדרו של היתר אין בו לשלול זכויות שכאלה (ר' בהשלכה ע"א (ת"א) 2527-08 ענבר נורית פולק נ' עו"ד מני בן מאור ואח' (פורסם בנבו) וכן ע"א 36094-01-11 הופמן נ' נציגות הבית רחוב ארלוזורוב 188 ת"א (פורסם בנבו)).

17. שישית, התובע לא פירט בכל מקום בתצהירו על איזה "מבנה" מדובר. בכלל האמור לא צורפה מפת מדידה כדין או כל תיאור פיזי מדויק לאותה יחידה. לכאורה, די בכך להביא לסילוק התביעה בהקשר זה בהעדר ראיה. אף על פי כן, אין מחלוקת כי קיים מבנה בחצר הצמודה לדירת הנתבעים - מחסן המשמש גם למגורים (עמוד 4 שורות 38-40), לגביו גם נערך אותו הסכם בין הנתבעים ואביו של התובע.

השוואה בין התשריט המצורף להסכם (נספח ב' לכתב ההגנה), לבין מסמכי רישום הבית המשותף, לבין תשריט התב"ע (נספח יא לתצהיר התובע), מלמדת כי מדובר במבנה הצמוד, עוד במקור, לדירת הנתבעים - המבנה הנדון ממקום באותו מקום בו מופיעה בתשריט הבית המשותף "סככה" אשר נרשמה במפורש במסגרת מסמכי רישום הבית המשותף (כולל במסגרת תיקון צו הרישום) כהצמדה לדירת הנתבעים. ויודגש, מדובר על תא קיים (כבר במועד רישום הבית המשותף) אשר הוצמד באופן פרטני לדירת הנתבעים, בנפרד מהצמדת שטח הגינה לדירתם!

בהתאם הרי שמסמכי רישום הבית המשותף שוללים, מניה וביה, כל עילת תביעה קניינית של התובע (אף אם נראה בו כ"בעל דירה") לסילוק יד או כל טענה לפגיעה או הפרה מכוח הוראות התקנון המצוי - מדובר במבנה אשר היה קיים פיזית כבר במועד רישום הבית המשותף, עוד בשנת 1972 והוגדר, כבר במסגרת רישום הבית המשותף, כהצמדה קניינית נפרדת לדירת הנתבעים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 1/181/2012

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

18. ויודגש, שאלת השימוש אשר מבוצע בהצמדה האמורה הינה שאלה תכנונית באופיה וממילא איננה מצויה בגדר סמכותה של ערכאה זו - כבר נפסק כי החוק לא העניק למפקח על רישום מקרקעין את הסמכות לדון בתביעות שעניינן שינויי יעוד או שינוי השימוש שעושה בעל דירה ביחידה או בהצמדות ליחידה שבבעלותו (ר' ד"נ 20/73 שמע נגד סדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730).

התובענה הכספית

19. כאמור לעיל חלקה הארי של התובענה הכספית נמחק על פי בקשתו של התובע במהלך ניהול ההליכים. ממכלול התובענה הכספית נותרו רכיבים ספורים שעניינם הוצאות להחזקת הרכוש המשותף בבית ונדון בהם כסדרן.

20. אולם, בטרם נדון כאמור בהוצאות לגופן נכון יהיה להבהיר כי אין בידי לקבל את טענתו של התובע בדבר מינויו כנציגות לבית או בדבר היות ההוצאות האמורות מאושרות על ידי האסיפה הכללית.

ראשית, כאמור לעיל, התובע אינו בעלים רשום של דירה בבית כל עוד לא תוקן צו רישום הבית המשותף. מבחינה קניינית, נכון לעת הזו, כל שבידו היא זכות חכירה של חלק מהגג בנוגע לתת חלקה 2.

שנית, כמפורט לעיל, לנתבע לא הוחכרו זכויות כלשהן ברכוש המשותף. שלישית, זימון האסיפה מיום 05.02.12 (נספח ד לתצהיר התובע) לא נעשה כדין וממילא אינו מחייב את בעלי הדירות – אין מדובר בדרישה לזימון אסיפה על ידי 1/3 מבעלי הדירות בבית (סעיף 6 לתקנון המצוי). למעשה, אין מדובר בדרישה של בעל דירה כלל כאמור. יוער כי גם לא הוכחה הטענה כי זימון האסיפה נשלח לבעלי הדירות, ובכלל האמור לא הובא לעדות אותו "שליח" המוזכר ב"פרוטוקול" (נספח ה' לתצהיר). רביעית, אסיפה בקוורום של יחיד איננה בגדר אסיפה כדין, ודאי בנסיבות הנוגעות לזכויותיו הקנייניות של התובע כאמור.

חמישית, לבד מפרוטוקול האסיפה (שאין לה כל תוקף מחייב כאמור) לא הוצגה כל ראיה בדבר תפקוד בפועל של התובע כנציגות הבית המשותף – לא חשבון בנק, לא גביית כספים, לא ניהול פנקסים, לא דוחות כספיים ולא כינוס אסיפות – לא לפני המועד האמור ולא בשנים לאחריו.

חמישית, בהעדר נציגות כנטען הרי שעל בעלי הדירות היה לפעול בהתאם להוראות סעיף 67 לחוק המקרקעין. דא עקא, כל פעולה מנהלית כנ"ל לא ננקטה.

21. אף בהעדר הסכמה או אישור בעלי הדירות יכול בעל דירה אשר ביצע תיקונים ברכוש המשותף על דעת עצמו, לחייב את שאר בעלי הדירות להשתתף עמו בהוצאות, אם יוכיח התקיימות ארבעה תנאים מצטברים - כי היה פגם ברכוש המשותף, כי ההוצאות היו סבירות בנסיבות העניין, כי התיקון היה מחויב המציאות וכי התיקון בוצע ברמה סבירה (תנאים אלה נקבעו בע"א (מחוזי-י-ם) 179/84 רוס נ' נציגות הבית המשותף פ"מ תשמ"ה (3) 418 (לעיל ולהלן: "הלכת רוס") ואושרו בפסקי דין מאוחרים - ע"א (י-ם) 4371/03 יעקב עבר הדני נ' יהודה ושמחה גרייב חודידה (פורסם בנבו) ע"א (י-ם) 6217/05 מפעלי בני ברית ירושלים נ' ועד הבית המשותף ברחוב קרן היסוד 5 ירושלים



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/181/2012

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

(פורסם בנבו), ע"א (י-ם) 6403/05 נאווה שמחון כלפון ביטון נ' זיירי הבית המשותף ברחוב אורגואי 31 ירושלים (פורסם בנבו)).

22. בהתאם, הרי שאת התובענה הכספית יש לבחון על פי הוראות הלכת רוס.

צביעה ותיקון חדר המדרגות

23. לבד מחשבונית מס בנוגע ל"עבודות תיקוני שפכטל וסיווד חדר מדרגות" בעלות של 8,000 ₪ בצירוף מע"מ לא הוגשה ראייה כלשהי בנוגע לעבודה האמורה – לא תיעוד של מצב חדר המדרגות לפני, לא תיעוד של המצב הפיזי אחרי, לא את הצורך בביצוע העבודות ולא את טיבן. לא הוכחה גם סבירות העלות. לא הוכח גם כי מי מבעלי הדירות האחרים בבית שילם את חלקו בעלות העבודה. ויודגש, לא הוגשה חוות דעת מומחה וגם לא כל ראייה אחרת.

זאת ועוד. מדובר בחשבונית המופנית באופן אישי לתובע, ללא התייחסות לרכוש המשותף. גם בתיאור העבודה לא מפורט כי מדובר בחדר מדרגות משותף או באיזה חלק ממנו. לא ברור גם מדוע נדרש ביצוע "שפכטל" בחדר מדרגות. מבחינה ראייתית אין די בחשבונית, כשלעצמה, להוכיח את דבר ביצוע העבודה ברכוש המשותף שעה שלא הוגשה חוות דעת מומחה, כל ראייה אחרת ובעיקר לא הובא לעדות איש המקצוע אשר ביצע את העבודה.

ההלכה בהקשר זה קובעת כי "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראייה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראייה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראייה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 736, 760 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606 וכן ע"א 9656/05 שוורץ נ' רמנוף (פורסם בנבו) וע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו פ"ד מה (4) 651). בהעדר כל הסבר או הצדק לאי העדו של איש המקצוע הרי שניתן בנסיבות דנן להפעיל את החזקה האמורה.

24. לאור האמור לא עלה בידי התובע להוכיח זכאותו לקבלת התשלום הנתבע בהקשר זה מכוח הלכת רוס.

25. ויודגש, אף אם היינו בוחנים את התביעה בהקשר זה על פי הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין הרי שהיה מקום לדחות את התביעה - אומנם, ככלל צביעת חדר מדרגות משותף עשויה להיכלל בגדר המונח "החזקה תקינה" על פי מבחני המקום והזמן שהוחלו בפסיקה. אולם, מדובר בבחינה ספציפית לכל בית ונסיבותיו. בהעדר כל ראייה כאמור לעיל בנוגע לצורך בביצוע העבודה, טיב העבודה שבוצעה (ובכלל ראייה בדבר עצם ביצוע העבודה), נחיצותה והסכמה של מי מבעלי הדירות, הרי שלא ניתן לקבוע כי בנסיבותיו



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/181/2012

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

הקונקרטיות של הבית אכן מדובר ב"חזקה תקינה" (ר' ע"א (ת"א) 2329/03 פלקון נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו); ע"א (ירושלים) 4329/03 עדנה וינברגר ואח' נ' נציגות הבית המשותף ברח' אוסישקין 21 ירושלים תק-מח 2004 (1) 7499).

תיקון והעתקת דלת בגג

26. העבודה הנטענת כוללת "תיקון והעתקת הדלת בגג" בעלות של 2,800 ₪ בצירוף מע"מ. גם בהקשר זה כל שהוגשה היא אותה חשבונית מס אליה התייחסנו לעיל. גם בהקשר זה לא הוגש דבר להוכחת הנדרש על פי הלכת רוס, לרבות, הצורך בביצוע העבודה, הצלחתה, סבירות עלותה וכיוצ"ב. גם בהקשר זה לא הובא לעדות איש המקצוע.

27. זאת ועוד. על פי תיאור הדברים מדובר בעבודה שעניינה – "פתח דלת לגג סגירת פתח הדלת הישן והתקנת דלת לגג" (ר' חשבונית נספח ו' לתצהיר התובע). מדובר בעבודה הכוללת שינוי ברכוש המשותף אשר, כשלעצמה, איננה חוסה תחת הלכת רוס העוסקת אך בתיקונים ברכוש המשותף.

28. שינוי כאמור של המצב הפיזי הקיים בבית אינו נכלל גם בגדר המונח החזקה תקינה כהגדרתו בסעיף 58 לחוק המקרקעין – "שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות", ודאי כאשר לא הוכחה הסכמה של בעלי הדירות (בפרט לא של הנתבעים). בהתאם, ממילא לא ניתן לחייב בהוצאה האמורה מי שלא הסכים לה (ר' תיק 404/10 ו- 423/10 (מפקח ת"א) נציגות הדיירים סי אנד סאן אגף המגדל הצפוני נ' שמואל פלאטו ואח' (פורסם בנבו)).

29. במיוחד נכונים הדברים כאשר מדובר בעבודה הקשורה, קשר ישיר, לגג הבית עליו בנה התובעת את הדירה הנוספת. בנסיבות שכאלו על התובע נטל הוכחה מוגבר במסגרתו עליו לשכנע כי אין מדובר בעבודה הקשורה לפרויקט הבנייה שביצע. התובע לא עמד אפילו בנטל הראיה הרגיל כאמור.

טיפול ושיפוץ המקלט

30. גם על פי גרסת התובע הרי שלא התקבלה כל החלטה לביצוע העבודה האמורה – אפילו לא במסגרת "אסיפת היחיד" שכינס.

31. גם בנוגע לעבודה זו לא הוכיח התובע דבר – לא את עלות העבודה, לא את המפרט שבוצע, לא את הצורך בביצוע העבודות ולא את הצלחת הביצוע או סבירות העבודה. בהקשר זה לא הוצגה כל דרישה של רשות מוסמכת (אף שנטען לכאורה כי דרישה כזו קיימת) וממילא לא כל אישור הג"א בדבר ביצוע העבודות ותקינותן.

כל שצורך הוא אישור בכתב יד (נספח ט' לתצהיר) בדבר התשלום, לו אין כל ערך ראייתי שעה שלא הוגש באמצעות עורכו, ותוכניות המקלט (נספח ח' לתצהיר), שאינן נושאות כל חותמת מאשרת או הסבר באמצעות עדות מקצועית כנדרש.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' תיק: 1/181/2012

**מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים**

גם הקבלן המבצע לא העיד בהליך זה ושמם אפילו אינו מוזכר. כך גם לא הוגש הסכם ההתקשרות עם הקבלן, מפרט לביצוע עבודות, הצעת מחיר או חשבונית מס בגין התשלום!

32. גם בהקשר זה לא עלה בידי התובע להוכיח כי אין מדובר בעבודה הקשורה לפרויקט הבניה שביצע בבית, בפרט כאשר התוכניות שצורפו (נספח ח' לתצהיר), על פני הדברים, הינן חלק מגרמושקה המצורפת לבקשה להיתר בניה.

וידגש, על פי תצהיר התובע טיפל בעניין המקלט מהנדס אזרחי – יוסף חסידים (נספח ז' לתצהיר) – אין כל הסבר מדוע לא הובא לעדות אותו מהנדס אזרחי אשר יכול היה ל"שפוך אור" על מהות העבודות והקשרן של אלו לעבודות הבניה שביצע התובע. בנסיבות דנן, על פי ההלכה המוזכרת לעיל, ניתן להסיק מסקנה עובדתית כי העדות של מר חסידים היתה פועלת כנגד גרסתו של התובע. לאי העדות של מר חסידים בפני משמעות מכרעת.

איטום הגג

33. בהקשר זה לא הוגש דבר מטעמו של התובע למעט טענתו בתצהיר בדבר ביצוע איטום על גג הבית (סעיף 3.ג.12 לתצהיר). אין כל אסמכתא בגין ביצוע העבודה - לא בגין העלות הנטענת, לא בגין הצורך בביצוע העבודה ולא בדבר הצלחתה. וידגש, לא צורפה חשבונית מס, לא קבלה, לא תיעוד בדבר נזילות, לא תצהיר מטעם הקבלן המבצע (שאפילו שמו אינו מוזכר), לא מפרט לביצוע העבודות (לרבות טיב חומרים וכמויות) ואפילו לא המועד בו בוצעו העבודות!

34. למעשה, אין בראיותיו של התובע דבר בהקשר זה. וידגש, אין די, בשום היבט ראיתי, בטענה כללית כי בוצעו עבודות לפני כ"חמש שנים" בעלות של 10,000 ₪! על התובע היה להתכבד ולהוכיח תביעתו אך הוא חדל מלעשות כן.

35. גם על פי גרסתו של התובע הרי שאין כל אישור של אסיפה כללית או מי מבעלי הדירות לעבודה האמורה.

36. וידגש, הדברים אמורים ודאי כאשר עסקינן בתובענה על פי הלכת רוס, אך על אחת כמה וכמה לאור טיעוני התובע עצמו לפיהם מדובר באיטום אותו גג שנבנה על ידו במסגרת בניית דירתו. על פני הדברים נטל מוגבר על התובע להוכיח את זכאותו לקבלת השבה לכספים האמורים שעה שמדובר בליקוי באיטום שבוצע על ידו במסגרת בניית דירתו. בעל דירה אינו זכאי להשבת הוצאות איטום גג חדש אותו הוא בנה, אף אם גג זה הינו רכוש משותף - מדובר בחלק מתוספת הבניה בנוגע לגביה מוטלת על הבונה אחריות טיב כלפי בעלי הדירות כולם.

37. לאור האמור לעיל אין לי אלא לדחות גם את התביעה הכספית כפי שהוגשה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' תיק: 1/181/2012

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

סיכום

38. לאור כל האמור לעיל אני דוחה את התביעה.

39. סיכום ההלכה בנוגע לפסיקת הוצאות היא כי "באין נסיבות מיוחדות, המצדיקות לשלול מבעל-דין שזכה את הוצאותיו, יהא אותו בעל-דין זכאי לפסיקת הוצאות. אופן ניהול הדיון על-ידי בעלי הדין, הוא אחד השיקולים שניתן להביא בחשבון בעת הטלת ההוצאות. העובדה בלבד, כי בעל-דין פעל בתום-לב, כטענתו, אין בה כדי לפטור אותו מהוצאות הנפסקות למי שמפסיד בדינו. בעל-דין שזכה בדין זכאי, כי שכרו לא ייצא בהפסדו וממילא זכאי הוא להוצאותיו" (א. גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה חמישית, תשנ"ט) בעמ' 533).

40. בסופו של יום התביעה נדחתה בכללותה - מרבית התובענה הכספית על פי בקשת התובע במסגרת ניהול ההליכים וחלקה האחר במסגרת פסק דין זה. כך גם נדחתה התובענה למתן צו עשה. בנסיבות אלו יש מקום לחייב את התובע בתשלום הוצאות הנתבעים.

41. אני מחייב את התובע להשיב לתובעים את הוצאותיהם בגין ניהול ההליך בסך כולל של 6,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

42. לא מצאתי מקום להורות על השבת עלות חוו"ד השמאי סידאוי בהעדר רלבנטיות כלשהי של שמאות זו למחלוקת ולהכרעה הנדרשת בהליך זה.

43. בפסיקת ההוצאות כאמור התחשבתי בכך שהוגשו כתבי טענות בהליך, תצהירים בכתב, התקיימו 3 ישיבות קדם, ישיבת הוכחות והוגשו סיכומים בכתב.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום 16 מאי 2016, ח' אייר תשע"ו, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין
ירושלים